

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 25 chaâbane 1424 – 21 octobre 2003

146^{ème} année

N° 84

Sommaire

Lois

- Loi n° 2003-64 du 20 octobre 2003**, portant approbation d'un échange de lettres conclu, le 28 mars 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon et d'un accord de prêt conclu, le 31 mars 2003, et relatifs à la contribution au financement du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural – deuxième tranche..... **3143**
- Loi n° 2003-65 du 20 octobre 2003**, portant approbation du contrat de financement conclu, le 13 juin 2003, entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif à la contribution au financement du programme santé au titre du dixième plan..... **3143**
- Loi n° 2003-66 du 20 octobre 2003**, portant approbation de la convention de prêt conclue à Tunis, le 26 juin 2003, entre la République Tunisienne et l'Agence Française de Développement et relative à la contribution au financement du troisième projet de mise à niveau de la formation professionnelle..... **3143**
- Loi n° 2003-67 du 20 octobre 2003**, portant approbation de la rétrocession à l'Etat de l'emprunt obligataire émis sur le marché financier de l'euro objet des accords conclus le 20 février 2003, entre la banque centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers étrangers..... **3143**
- Loi n° 2003-68 du 20 octobre 2003**, portant approbation de l'accord de prêt conclu, le 30 mai 2003, entre la République Tunisienne et le fonds OPEP pour le développement international et relatif à la contribution au financement du projet de développement agro-pastoral rural intégré..... **3144**
- Loi n° 2003-69 du 20 octobre 2003**, relative aux centres de vacances d'été et de loisirs pour enfants..... **3144**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2003-2077 du 14 octobre 2003 , portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 11 septembre 2003, relative à l'émission de deux emprunts pour le compte de l'Etat.....	3145
Nomination d'un chargé de mission.....	3145
Nomination du président de l'établissement de la radio télévision tunisienne.....	3145

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'un directeur.....	3145
Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 10 octobre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique, appartenant au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique au ministère de l'intérieur et du développement local.....	3145
Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 10 octobre 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.....	3146

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Pretoria.....	3146
--	-------------

Ministère des Affaires Religieuses

Décret n° 2003-2082 du 14 octobre 2003 , portant statut particulier du corps des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses du ministère des affaires religieuses.....	3146
---	-------------

Ministère des Finances

Décret n° 2003-2083 du 14 octobre 2003 , accordant à la société Jaeger Controls Tunisie les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.....	3150
Nomination de directeurs.....	3150
Nomination de sous-directeurs.....	3151
Nomination de chefs de service.....	3151
Nomination d'administrateurs du budget de l'Etat.....	3151
Nomination de contrôleurs.....	3151

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2003-2102 du 14 octobre 2003 , fixant le statut particulier au corps des chercheurs agricoles.....	3151
---	-------------

Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille et de l'Enfance

Nomination du directeur de l'observatoire d'information, de formation, de documentation et d'études pour la protection des droits de l'enfant.....	3159
--	-------------

Ministère de la Santé Publique

Nomination de chefs de services hospitalo-universitaires.....	3159
Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 10 octobre 2003, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire.....	3159
Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 10 octobre 2003, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie.....	3160
Arrêté du ministre de la santé publique du 10 octobre 2003, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de médecins des hôpitaux dans les hôpitaux hospitalo-universitaires et les hôpitaux régionaux.....	3160

Loi n° 2003-64 du 20 octobre 2003, portant approbation d'un échange de lettres conclu, le 28 mars 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon et d'un accord de prêt conclu, le 31 mars 2003, et relatifs à la contribution au financement du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural – deuxième tranche (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Sont approuvés, l'échange de lettres conclu, le 28 mars 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon et l'accord conclu, le 31 mars 2003, annexés à la présente loi et relatifs au prêt accordé à la République Tunisienne par la banque japonaise pour la coopération internationale d'un montant de quatre milliards quatre cent quatre vingt quinze millions (4.495.000.000) de yens pour la contribution au financement du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural – deuxième tranche.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 20 octobre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 14 octobre 2003.

Loi n° 2003-65 du 20 octobre 2003, portant approbation du contrat de financement conclu, le 13 juin 2003, entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif à la contribution au financement du programme santé au titre du dixième plan (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvé, le contrat de financement conclu à Tunis, le 13 juin 2003, entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif à la contribution au financement du programme santé au titre du dixième plan d'un montant de cent dix millions (110.000.000) d'euros.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 14 octobre 2003.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 20 octobre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2003-66 du 20 octobre 2003, portant approbation de la convention de prêt conclue à Tunis, le 26 juin 2003, entre la République Tunisienne et l'Agence Française de Développement et relative à la contribution au financement du troisième projet de mise à niveau de la formation professionnelle (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvée, la convention de prêt annexée à la présente loi, conclue à Tunis, le 26 juin 2003, entre la République Tunisienne et l'Agence Française de Développement et relative à l'octroi à la République Tunisienne d'un prêt d'un montant de vingt six millions (26.000.000) d'euros, pour la contribution au financement du troisième projet de mise à niveau de la formation professionnelle.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 20 octobre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 14 octobre 2003.

Loi n° 2003-67 du 20 octobre 2003, portant approbation de la rétrocession à l'Etat de l'emprunt obligataire émis sur le marché financier de l'euro, objet des accords conclus, le 20 février 2003, entre la banque centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers étrangers (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. – Est approuvée, la rétrocession à l'Etat de l'emprunt obligataire émis sur le marché financier de l'euro d'un montant de trois cent trente millions (330.000.000) d'euros, objet des accords annexés à la présente loi et conclus, le 20 février 2003, entre la banque centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers étrangers. L'Etat remboursera le prêt susvisé dans les conditions énoncées dans lesdits accords.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 14 octobre 2003.

Art. 2. – Est autorisée, la rétrocession aux sociétés de leasing la contre valeur en dinars de cinquante quatre millions (54.000.000) d'euros du prêt susvisé selon des conditions de remboursement fixées par le ministre des finances.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 20 octobre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2003-68 du 20 octobre 2003, portant approbation de l'accord de prêt conclu, le 30 mai 2003, entre la République Tunisienne et le fonds OPEP pour le développement international et relatif à la contribution au financement du projet de développement agro-pastoral rural intégré (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvé, l'accord de prêt annexé à la présente loi, conclu à Vienne, le 30 mai 2003, entre la République Tunisienne et le fonds OPEP pour le développement international et relatif à la contribution au financement du projet de développement agro-pastoral rural intégré pour un montant de sept millions (7.000.000) de dollars US.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 20 octobre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 14 octobre 2003.

Loi n° 2003-69 du 20 octobre 2003, relative aux centres de vacances d'été et de loisirs pour enfants (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. – Est créée, la catégorie des centres de vacances d'été et de loisirs pour enfants, qui sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enfance.

Art. 2. – Les centres de vacances d'été et de loisirs pour enfants fournissent les prestations de services suivantes :

1- séjours de vacances au profit des enfants ayant des besoins spécifiques, des enfants handicapés, des enfants de familles ayant un revenu limité et des enfants admis dans les centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance et les complexes de l'enfance,

2- l'organisation, durant les vacances scolaires, d'activités portant sur les domaines de l'informatique, des langues vivantes et des sports, au profit des enfants admis dans les établissements cités au premier paragraphe du présent article,

3- l'organisation des activités de loisirs au profit des enfants durant les vacances hebdomadaires,

4- l'organisation, durant les vacances, d'activités d'animation au profit des enfants des ressortissants tunisiens à l'étranger, et ce, avec la collaboration de l'office des Tunisiens à l'étranger.

Art. 3. – L'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des centres des vacances d'été et de loisirs pour enfants sont fixées par décret.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 20 octobre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 14 octobre 2003.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2003-2077 du 14 octobre 2003, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 11 septembre 2003, relative à l'émission de deux emprunts pour le compte de l'Etat.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 88-119 du 3 novembre 1988,

Vu la loi n° 2003-44 du 16 juin 2003, portant approbation d'un échange de notes entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en date des 21 octobre 2002 et 25 janvier 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Sur proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie.

Décète :

Article premier. - Est approuvée, la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 11 septembre 2003, annexée au présent décret, décidant la conclusion par la banque centrale de Tunisie pour le compte de l'Etat, auprès de Cobank Denver (Etats-Unis d'Amérique), d'un premier emprunt de dix millions (10.000.000) de dollars U.S et d'un deuxième emprunt de même montant, dans le cadre du programme américain de garantie des crédits à l'exportation GSM 102 et GSM 103.

Art. 2. - Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2078 du 20 octobre 2003.

Monsieur Mustapha Khammari est nommé chargé de mission auprès du Premier ministre, à compter du 10 octobre 2003.

Par décret n° 2003-2079 du 14 octobre 2003.

Monsieur Mustapha Khammari est nommé président de l'établissement de la radio télévision tunisienne, à compter du 10 octobre 2003.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATION

Par décret n° 2003-2080 du 15 octobre 2003.

Madame Khadija El Gharbi épouse Rezgui, conservateur de bibliothèque ou de documentation, est chargé des fonctions de directeur de la documentation et des archives au ministère de l'intérieur et du développement local.

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 10 octobre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique, appartenant au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique au ministère de l'intérieur et du développement local.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique,

Vu l'arrêté du 13 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique, appartenant au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique au ministère de l'intérieur et du développement local et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'intérieur et du développement local et à son profit, le 30 décembre 2003 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à treize (13) postes, répartis comme suit :

Spécialité	Nombre de postes
Anesthésie	(3)
Biologie	(3)
Gynécologie obstétrique	(2)
Prothèse dentaire	(1)
Radiologie	(1)
Physiothérapie	(1)
Maintenance	(1)
Nutrition humaine	(1)

Art. 3. – La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 29 novembre 2003.

Tunis, le 10 octobre 2003.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*

Hédi M'henni

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 10 octobre 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique, appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 21 avril 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique, appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au ministère de l'intérieur et du développement local et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Arrêté :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'intérieur et du développement local et à son profit, le 10 janvier 2004 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique, appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à douze (12) postes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 10 décembre 2003.

Tunis, le 10 octobre 2003.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*

Hédi M'henni

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATION

Par décret n° 2003-2081 du 14 octobre 2003.

Monsieur Ali Goutali, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Pretoria.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Décret n° 2003-2082 du 14 octobre 2003, portant statut particulier du corps des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses du ministère des affaires religieuses.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires religieuses,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personelles de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2167 du 27 septembre 1999,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 84-25 du 16 janvier 1984, fixant les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux personnels de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-1070 du 15 mai 2000,

Vu le décret n° 84-26 du 16 janvier 1984, fixant les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux personnels de l'enseignement primaire relevant du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-1071 du 15 mai 2000,

Vu le décret n° 85-841 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des personnels enseignants exerçant dans les écoles normales d'instituteurs, les écoles d'application et les écoles primaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 1999-1635 du 26 juillet 1999 et le décret n° 2000-2380 du 17 octobre 2000,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 93-1952 du 31 août 1993, portant statut particulier des prédicateurs du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret n° 1994-597 du 22 mars 1994, portant organisation du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant la modalité d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectives publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2000-2379 du 17 octobre 2000, fixant le régime de rémunération des professeurs d'écoles primaires et maîtres d'application principaux, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2001-1157 du 22 mai 2001,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier. - Le présent décret fixe les dispositions générales applicables aux corps des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses du ministère des affaires religieuses appartenant aux grades suivants :

- prédicateur principal hors classe,
- prédicateur principal,
- prédicateur,
- initiateur d'application principal,
- initiateur d'application,
- initiateur.

Art. 2. - Les grades visés à l'article premier du présent décret sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau suivant :

N°	Grades	Catégories	Sous-catégories
1	Prédicateur principal hors classe	A	A1
2	Prédicateur principal	A	A1
3	Prédicateur	A	A2
4	Initiateur d'application principal	A	A3
5	Initiateur d'application	A	A3
6	Initiateur	B	B

Art. 3. - Chaque grade du corps des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses comprend vingt-cinq (25) échelons. Toutefois, pour les prédicateurs principaux hors classe et les prédicateurs principaux et les initiateurs d'application principaux, le nombre d'échelons est fixé comme suit :

- prédicateur principal hors classe : vingt et un (21) échelons,

- prédicateur principal : vingt-trois (23) échelons,

- initiateur d'application principal : vingt-trois (23) échelons,

La concordance entre les échelons des grades de ce corps et les niveaux de rémunération prévus par la grille des salaires visée par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 est fixée par décret.

Art. 4. - La durée requise pour accéder aux échelons pour les prédicateurs et les initiateurs est une année pour les niveaux 2, 3, 4, et deux années pour le reste des niveaux.

Néanmoins, concernant les prédicateurs principaux hors classe et les prédicateurs principaux et les initiateurs d'application principaux et les initiateurs d'application, la durée requise pour accéder aux échelons est de deux années.

Art. 5. - Le corps des prédicateurs et des initiateurs est astreint à un stage destiné à :

- les préparer à exercer leurs fonctions et à acquérir les expériences dont ils ont besoin, notamment au niveau pratique,

- parfaire leur formation et consolider leurs aptitudes professionnelles.

L'agent stagiaire est encadré conformément à un programme préparé par un fonctionnaire désigné par le ministre des affaires religieuses qui a un grade supérieur ou égal à celui du stagiaire.

Au cas où l'encadreur ne peut pas continuer d'assurer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, un remplaçant sera désigné conformément aux conditions sus-mentionnées, à condition, toutefois, que le nouvel encadreur maintient le même programme élaboré par son prédécesseur sans aucune modification jusqu'à la fin du stage.

En outre, l'encadreur doit présenter périodiquement des rapports sur l'évaluation des aptitudes professionnelles de l'agent stagiaire et un rapport final à la fin de la période du stage. La commission administrative paritaire statue sur la titularisation de l'agent stagiaire au vu du rapport final de stage annoté par l'autorité régionale ou centrale concernée, accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l'agent concerné.

Le stage dure deux années. Toutefois, s'il n'est pas statué sur sa titularisation et l'expiration d'un délai de quatre (4) ans à compter du recrutement ou de la promotion, l'agent stagiaire est titularisé d'office.

Art. 6. - Les prédicateurs et les initiateurs des affaires religieuses assurent leurs tâches en coordination avec les services d'autorités.

Art. 7. - Le nombre des promotions dans les différents grades est fixé par arrêté du ministre des affaires religieuses dans la limite des emplois à pourvoir.

Art. 8. - Les prédicateurs et les initiateurs des affaires religieuses bénéficient des mêmes avantages et des indemnités accordés aux enseignants du ministère de l'éducation, appartenant aux grades équivalents cités dans le tableau ci-dessous :

N°	Grades	Grades équivalents
1	Prédicateur principal hors classe	Professeur principal hors classe
2	Prédicateur principal	Professeur principal
3	Prédicateur	Professeur d'enseignement secondaire
4	Initiateur d'application principal	Maître d'application principal
5	Initiateur d'application	Maître d'application
6	Initiateur	Maître de l'enseignement général

Chapitre II

Les prédicateurs principaux hors classe

TITRE I

Les attributions

Art. 9. - Les prédicateurs principaux hors classe sont chargés de :

- participer à l'encadrement des stagiaires,
- assurer la participation à la formation des "imams", "Mouaddibs", "Mouadhins" et les chargés des affaires des mosquées dans les régions où ils sont affectés,
- suivre les différentes activités à caractère religieux aux niveaux régional et local,
- organiser des activités religieuses aux niveaux régional et local en coordination avec les autorités concernées,
- faciliter l'accomplissement du rôle des édifices religieux,
- élaborer les études dont le but est de rationaliser le discours religieux,
- participer aux réunions, colloques, séminaires et cycles de formation dans le domaine religieux,
- effectuer les travaux administratifs exigés par leurs fonctions.

Toutefois, on peut les charger d'autres travaux dans le cadre de leurs attributions.

TITRE II

La nomination

Art. 10. - Les prédicateurs principaux hors classe sont nommés par voie de promotion parmi les prédicateurs principaux titulaires dans leurs grades depuis huit (8) ans et ayant une note professionnelle supérieure ou égale à 80 sur 100 par un arrêté du ministre des affaires religieuses dans la limite des emplois à pourvoir après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers, sur épreuves ou sur titres.

Les modalités d'organisation du concours interne sont fixées par un arrêté du ministre des affaires religieuses.

Chapitre III

Les prédicateurs principaux

TITRE I

Les attributions

Art. 11. - Les prédicateurs principaux sont chargés d' :

- assurer la participation à la formation des "Imams", "Mouaddibs", "Mouadhins" et des chargés des affaires des mosquées dans les régions où ils sont affectés,

- encadrer les prédicateurs stagiaires et de présenter des rapports sur le déroulement de leurs stages,

- suivre les différentes activités à caractère religieux aux niveaux régional et local,

- organiser des activités religieuses aux niveaux régional et local en coordination avec les autorités concernées,

- participer aux réunions, colloques, séminaires et cycles de formation dans les domaines religieux,

- faciliter l'accomplissement du rôle des édifices religieux,

- effectuer les travaux administratifs exigés par leurs fonctions.

Toutefois, on peut les charger d'autres travaux dans le cadre de leurs attributions.

TITRE II

La nomination

Art. 12. - Les prédicateurs principaux sont nommés par arrêté du ministre des affaires religieuses par voie de promotion après avoir passé, avec succès, un concours interne sur dossiers, sur épreuves, ou sur titres, et ce, parmi les prédicateurs titulaires dans leur grade, justifiant de huit (8) ans d'ancienneté depuis leur nomination à la date de clôture de la liste des candidatures et titulaires d'une licence ou d'une maîtrise dans les études islamiques ou d'un diplôme équivalent.

Les modalités d'organisation du concours interne sont fixées par un arrêté du ministre des affaires religieuses.

Les postes mis en concours sont ouverts par un arrêté du ministre des affaires religieuses dans la limite de 10% des prédicateurs et le nombre de prédicateurs principaux ne peut excéder 40% de l'ensemble des prédicateurs.

Chapitre IV

Les prédicateurs

Titre I

Les attributions

Art. 13. - Les prédicateurs sont chargés de :

- participer à l'encadrement des initiateurs stagiaires,
- suivre les différentes activités à caractère religieux aux niveaux régional et local,

- assurer la participation de la formation des "Imams", "Mouaddibs", "Mouadhins" et des chargés des affaires des mosquées dans les régions où ils sont affectés,

- organiser des activités religieuses aux niveaux régional et local en coordination avec les autorités concernées,

- participer aux réunions, colloques, séminaires et cycles de formation dans les domaines religieux,

- effectuer les travaux administratifs exigés par leurs fonctions.

Toutefois, on peut les charger d'autres travaux dans le cadre de leurs attributions.

Titre II

La nomination

Art. 14. - Les prédicateurs sont nommés par arrêté du ministre des affaires religieuses dans la limite des emplois à pourvoir et ils sont affectés dans les différents services du ministère sur tout le territoire de la République.

Titre III

Le recrutement et la promotion

Art. 15. - Les prédicateurs sont recrutés après avoir passé un concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert comme le définit l'arrêté du ministre des affaires religieuses fixant les modalités de ce concours, aux candidats titulaires d'une licence ou d'une maîtrise des études islamiques ou d'un diplôme équivalent et âgés de trente-cinq (35) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982.

Art. 16. - Les prédicateurs sont nommés par voie de promotion dans la limite des emplois à pourvoir après avoir passé un concours interne sur dossiers ouvert pour :

a- les initiateurs d'application principaux, titulaires dans leurs grades et titulaires d'une licence des études islamiques et ayant une note professionnelle supérieure ou égale à 16 sur 20,

b- les initiateurs d'application titulaires dans leurs grades et titulaires d'une licence des études islamiques et ayant une ancienneté dans le grade supérieure ou égale à quatre années et une note professionnelle supérieure ou égale à 16 sur 20.

Chapitre V

Les initiateurs d'application principaux

Titre I

Les attributions

Art. 17. - Les initiateurs d'application principaux sont chargés de :

- suivre les différentes activités à caractère religieux aux niveaux régional et local,

- assurer la participation à la formation des "Imams", "Mouaddibs", "Mouadhins" et des chargés des affaires des mosquées dans les régions où ils sont affectés,

- participer aux réunions, colloques, séminaires et cycles de formation dans les domaines religieux,

- organiser des activités religieuses aux niveaux régional et local en coordination avec les autorités concernées,

- effectuer les travaux administratifs exigés par leurs fonctions.

Toutefois, on peut les charger d'autres travaux dans le cadre de leurs attributions.

Titre II

La nomination

Art. 18. - Les initiateurs d'application principaux sont nommés par arrêté du ministre des affaires religieuses par voie de promotion après avoir passé un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, et ce, parmi les initiateurs des affaires religieuses d'application, titulaires dans leurs grades et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le grade à la date de clôture de la liste des candidatures. Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par un arrêté du ministre des affaires religieuses.

Chapitre VI

Les initiateurs d'application

Titre I

Les attributions

Art. 19. - Les initiateurs des affaires religieuses d'application sont chargés de l' :

- application du programme de la formation des "Imams", "Mouaddibs", "Mouadhins" et des chargés des affaires des mosquées dans les régions où ils sont affectés,

- suivre les différentes activités à caractère religieux au niveau des régions où ils sont affectés,

- organiser des activités religieuses au niveau des régions où ils sont affectés en coordination avec les autorités concernées,

- participer aux réunions, colloques, séminaires et cycles de formation dans les domaines religieux,

- effectuer les travaux administratifs exigés par leurs fonctions.

Toutefois, on peut les charger d'autres travaux dans le cadre de leurs attributions.

Titre II

La nomination

Art. 20. - Les initiateurs d'application sont nommés dans la limite des emplois à pourvoir par voie de promotion après avoir passé un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, et ce, parmi les initiateurs titulaires dans leurs grades et justifiant de huit (8) ans d'ancienneté depuis leur nomination dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par un arrêté du ministre des affaires religieuses.

Chapitre VII

Les initiateurs

Titre I

Les attributions

Art. 21. - Les initiateurs sont chargés de l' :

- application du programme de la formation des hommes de cultes dans les régions où ils sont affectés,

- suivre les différentes activités à caractère religieux au niveau local,

- organiser des activités religieuses au niveau local en coordination avec les autorités concernées,

- participer aux réunions, colloques, séminaires et cycles de formation dans les domaines religieux,

- effectuer les travaux administratifs exigés par leurs fonctions.

Toutefois, on peut les charger d'autres travaux dans le cadre de leurs attributions.

Titre II

La nomination

Art. 22. - Les initiateurs sont nommés et affectés dans les différents services du ministère des affaires religieuses par arrêté du ministre des affaires religieuses dans la limite des emplois à pourvoir.

Titre III

Le recrutement

Art. 23. - Les initiateurs sont recrutés après avoir passé un concours externe sur épreuves ouvert, par un arrêté du ministre des affaires religieuses, aux candidats titulaires du baccalauréat lettres et âgés de trente-cinq (35) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982.

Chapitre VIII

Dispositions transitoires

Art. 24. - Quand ce décret sera publié, les grades appartenant au corps des prédicateurs du ministère des affaires religieuses seront intégrés au corps des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses indiqué au tableau suivant :

Les anciens grades	Les nouveaux grades
Prédicateur principal de gouvernorat	Prédicateur principal
Prédicateur de gouvernorat	Prédicateur
Prédicateur d'application	Initiateur d'application
Prédicateur de délégation	Initiateur

Les agents qui sont intégrés sont classés dans le même niveau dans leur nouveau grade et conservent l'ancienneté acquise dans le niveau et le grade dans leur situation précédente.

Chapitre IX

Dispositions finales

Art. 25. - Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 93-1952 du 31 août 1993, portant statut particulier au corps des prédicateurs du ministère des affaires religieuses.

Art. 26. - Les ministres des affaires religieuses et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2003-2083 du 14 octobre 2003, accordant à la société Jaeger Controls Tunisie les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 portant création du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation du fonds de promotion et de la décentralisation industrielle, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 99-485 du 1^{er} mars 1999,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 1^{er} août 2003,

Vu l'avis des ministres de l'industrie et de l'énergie et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La Société Jaeger Controls Tunisie bénéficie d'une prime d'investissement de 5% du coût de réalisation d'une unité de production de thermostats sise à la zone industrielle à Soliman sans, toutefois, dépasser 702.800 dinars.

Elle bénéficie, en outre, de la prise en charge par l'Etat des dépenses relatives aux travaux d'infrastructure nécessaires à la réalisation de cette unité dans la limite d'un montant maximum de 140.000 dinars.

Art. 2. - Les avantages financiers prévus à l'article premier sont imputés sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle institué par l'article 45 de la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973.

Art. 3. - L'agence de promotion de l'industrie est chargée d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du projet.

La Société Jaeger Controls Tunisie est tenue de rembourser le montant des avantages accordés majorés des pénalités de retard aux taux en vigueur dans le cadre de la législation fiscale de droit commun en cas de non réalisation du projet ou de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement, et ce, conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements.

Art. 4. - Les ministres des finances, de l'industrie et de l'énergie et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2084 du 10 octobre 2003.

Madame Souhir Taktak épouse Aydi, inspecteur en chef des services financiers au ministère des finances, est nommée directeur de la cellule de l'action sociale et des relations publiques.

Par décret n° 2003-2085 du 10 octobre 2003.

Monsieur Maher Zouari, inspecteur en chef des services financiers au ministère des finances, est nommé directeur de l'épargne et du marché financier à la direction générale du financement.

Par décret n° 2003-2086 du 10 octobre 2003.

Madame Kalthoum Somaï épouse Bouhlel, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommée sous-directeur des interventions sectorielles à la direction générale du trésor.

Par décret n° 2003-2087 du 10 octobre 2003.

Monsieur Kharrat Lotfi, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé sous-directeur des assurances des personnes à l'unité des études, de la législation et de développement du secteur au comité général des assurances.

Par décret n° 2003-2088 du 10 octobre 2003.

Madame Sonia Zoghلامي épouse Jemli, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommée sous-directeur des financements sectoriels à la direction générale du financement.

Par décret n° 2003-2089 du 10 octobre 2003.

Monsieur Abdelhakim Hamdi, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé sous-directeur de la réglementation des changes à la direction générale du financement.

Par décret n° 2003-2090 du 10 octobre 2003.

Monsieur Kabil Dahmani, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé chef de service de l'évaluation des projets économiques à la direction générale des dépenses de capital.

Par décret n° 2003-2091 du 10 octobre 2003.

Mademoiselle Kaouther Hamouda, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommée chef de service de la restructuration à la direction générale des participations.

Par décret n° 2003-2092 du 10 octobre 2003.

Mademoiselle Hella Ben Salah, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommée chef de service du suivi des paiements extérieurs de la Tunisie et des marchés financiers internationaux et du commerce extérieur à la cellule de la conjoncture économique, des études et du suivi des réformes financières.

Par décret n° 2003-2093 du 10 octobre 2003.

Monsieur Chaouki Ghaoui, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de service des conventions de garantie des investissements à la direction générale du financement.

Par décret n° 2003-2094 du 10 octobre 2003.

Monsieur Lotfi Khezami, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de service de financement de l'industrie et de l'artisanat à la direction générale du financement.

Par décret n° 2003-2095 du 10 octobre 2003.

Madame Rym Miled épouse Mrabet, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommée chef de service de la fiscalité et de la comptabilité à l'unité des études, de la législation et du développement du secteur au comité général des assurances.

Par décret n° 2003-2096 du 10 octobre 2003.

Monsieur Fethi Chaâbani, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de service de l'entretien et du suivi du parc roulant à la direction des affaires financières, des équipements et du matériel.

Par décret n° 2003-2097 du 10 octobre 2003.

Monsieur Taoufik Sbaouelgi, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé administrateur du budget de l'Etat de 3^{ème} catégorie au comité général de l'administration du budget de l'Etat.

Par décret n° 2003-2098 du 10 octobre 2003.

Mademoiselle Amel Trifa, administrateur au ministère des finances, est chargée des fonctions d'administrateur du budget de l'Etat de 2^{ème} catégorie au comité général de l'administration du budget de l'Etat.

Par décret n° 2003-2099 du 10 octobre 2003.

Monsieur Fehmi Mekaouar, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé contrôleur de 3^{ème} classe à la commission de contrôle des assurances au comité général des assurances.

Par décret n° 2003-2100 du 10 octobre 2003.

Madame Ilhèm Korbi épouse Garbout, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommée contrôleur de 3^{ème} classe à la commission de contrôle des assurances au comité général des assurances.

Par décret n° 2003-2101 du 10 octobre 2003.

Monsieur Lamjed Boukhris, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé contrôleur de 1^{ère} classe à la commission de contrôle des assurances au comité général des assurances.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2003-2102 du 14 octobre 2003, fixant le statut particulier au corps des chercheurs agricoles.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, telle que modifiée par la loi n° 2000-68 du 17 juillet 2000 et la loi n° 2002-53 du 3 juin 2002,

Vu le décret n° 84-1132 du 1^{er} octobre 1984, portant organisation du cycle de spécialisation de l'institut national agronomique de Tunisie,

Vu le décret n° 87-1113 du 22 août 1987, relatif au statut particulier au corps des chercheurs agricoles et de pêche, tel que modifié et complété par les décrets n° 89-374 du 23 mars 1989, n° 90-1287 du 7 août 1990, et n° 99-2176 du 27 septembre 1999,

Vu le décret n° 88-16 du 8 janvier 1988, portant organisation du doctorat de spécialité et du doctorat d'Etat en sciences agronomiques au sein de l'institut national agronomique de Tunisie,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation et attributions de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles tel que modifié et complété par le décret n° 95-1000 du 5 juin 1995, par le décret n° 98-1144 du 18 mai 1998 et par le décret n° 2003-1678 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales tel que modifié et complété par le décret n° 97-1801 du 3 septembre 1997,

Vu le décret n° 93-1824 du 6 septembre 1993, relatif à l'habilitation universitaire tel que modifié et complété par le décret n° 97-1803 du 3 septembre 1997,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques tel que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n° 97-942 du 19 mai 1997, relatif aux contrats passés avec les personnels de recherche,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-1331 du 22 juin 1998, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales en sciences agronomiques, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-657 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1332 du 22 juin 1998, relatif à l'habilitation universitaire en sciences agronomiques, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-658 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1334 du 22 juin 1998, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur agricole, tel que modifié et complété par le décret n° 2000-233 du 31 janvier 2000 et par le décret n° 2003-659 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,

Vu le décret n° 2002-1573 du 1^{er} juillet 2002, fixant les conditions et les modalités dans lesquelles les agents publics, accomplissant une mission de recherche ou de développement technologique en vertu des statuts particuliers auxquels ils appartiennent, peuvent être autorisés à être délégués auprès des entreprises et établissements publics ou privés afin de les assister à créer des projets innovants, ainsi qu'à se mobiliser à plein temps ou à temps partiel dans le but de lancer des projets innovants au sein des technopôles et des pépinières d'entreprises ou de participer à la réalisation de tels projets,

Vu le décret n° 2002-2129 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

TITRE I

Dispositions générales

Article premier. - Le présent décret fixe les dispositions applicables au corps des chercheurs agricoles.

Peut appartenir à ce corps, tout fonctionnaire régi par les dispositions de ce décret et exerçant à plein temps la fonction de recherche dans l'une des disciplines ou spécialités relevant du domaine agricole, vétérinaire et de pêche dans l'un des établissements publics de recherche scientifique agricole.

Art. 2. - Le corps des chercheurs agricoles exerçant une activité de recherche d'une manière permanente comprend les grades suivants :

- directeur de recherche agricole,
- maître de recherche agricole,
- chargé de recherche agricole,
- attaché de recherche agricole.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions du décret susvisé n° 95-83 du 16 janvier 1995, les chercheurs agricoles doivent consacrer la totalité de leur activité à l'accomplissement des missions définies à l'article 8 ci-dessous.

Art. 4. - Les grades visés à l'article 2 du présent décret appartiennent à la catégorie A et sous-catégorie A1.

Art. 5. - Le grade de directeur de recherche agricole comprend vingt deux (22) échelons.

Les grades de maître de recherche agricole, de chargé de recherche agricole et d'attaché de recherche agricole comprennent vingt cinq (25) échelons.

La concordance entre l'échelonnement des grades au corps des chercheurs agricoles et les niveaux de rémunération déterminés dans la grille des salaires est fixée par décret.

Art. 6. - Pour l'ensemble des personnels régis par les dispositions du présent décret, la durée du temps requis pour accéder à un échelon supérieur est de vingt et un mois.

Et conformément aux dispositions de l'article 4 du décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, et pour tous les grades des chercheurs agricoles, la cadence d'avancement est fixée à deux (2) ans lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cadence d'avancement	Niveau de rémunération
Directeur de recherche agricole	4 ^{ème}	7
Maître de recherche agricole	4 ^{ème}	4
Chargé de recherche agricole	6 ^{ème}	6
Attaché de recherche agricole	7 ^{ème}	7

Art. 7. - Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après, le chercheur agricole doit exercer l'activité de recherche agricole au sein de l'un des établissements prévus par l'article premier du présent décret ou, le cas échéant, dans une structure ou un organisme de recherche, d'intérêt public.

Dans le cas où l'activité de recherche revêt un caractère d'intérêt national et nécessite la constitution de groupes de travail multidisciplinaires ou pluriinstitutionnels, le chercheur agricole peut être autorisé à être délégué ou à se mobiliser à plein temps ou à temps partiel à exercer dans une structure de recherche appartenant à un établissement d'enseignement supérieur ou à un établissement public de recherche scientifique autre que celui dont il relève ou à une entreprise publique ou privée conformément aux conditions prévues par le décret n° 2002-1573 du 1^{er} juillet 2002.

Art. 8. - Les chercheurs agricoles concourent à l'accomplissement des missions de recherche fixées par la loi d'orientation susvisée n° 96-6 du 31 janvier 1996. A cet effet :

- ils participent au développement scientifique agricole en liaison avec les organismes de recherche et avec les services techniques agricoles concernés,
- ils accomplissent les missions d'encadrement,
- ils contribuent à la synergie entre la recherche théorique et la recherche pratique,
- ils veillent au développement de la recherche appliquée ainsi que la valorisation de ses résultats,

- ils participent aux jurys de recrutement et de promotion.

Art. 9. - Les chercheurs agricoles sont tenus de présenter tous les deux ans au chef de l'établissement dont ils relèvent, aux fins d'être soumis à l'évaluation du conseil scientifique de l'établissement concerné, un rapport établi conformément à des normes fixées par ledit conseil scientifique, après avis du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.

Art. 10. - Des contractuels peuvent être recrutés pour être chargés de la recherche agricole dans le cadre du décret n° 97-942 du 19 mai 1997 susvisé. Toutefois, ils ne peuvent pas participer aux organes de direction de l'établissement dont ils appartiennent et ne peuvent être ni électeurs ni éligibles.

Art. 11. - Les chercheurs et les enseignants exerçants dans des universités ou des centres de recherche étrangers et ayant acquis une notoriété scientifique reconnue, peuvent être nommés, par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques ou par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie pour les établissements publics de recherche scientifique agricole relevant de l'autorité de ce dernier, en qualité de chercheur visiteur à plein temps pour une période déterminée sur proposition du conseil scientifique de l'institut concerné.

Art. 12. - Les personnes qualifiées de nationalité tunisienne comptant au moins dix années d'activité professionnelle non universitaire et justifiant d'une notoriété reconnue et d'une expérience professionnelle en relation avec la discipline concernée, peuvent être nommés, par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques ou par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie pour les établissements publics de recherche scientifique agricole relevant de l'autorité de ce dernier, en qualité de chercheur associé à plein temps pour une période déterminée sur proposition du conseil scientifique de l'institut concerné.

Art. 13. - La rémunération des chercheurs visiteurs et des chercheurs associés sera fixée en fonction du grade de recherche agricole auquel ces chercheurs peuvent être assimilés compte tenu de leurs diplômes et de leur expérience professionnelle.

TITRE II

Les directeurs de recherche agricole

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 14. - Les directeurs de recherche agricole sont responsables des activités de recherche, d'expérimentation et d'encadrement dans la discipline scientifique à laquelle ils appartiennent. A ce titre, ils prennent l'initiative des études, établissent les programmes et coordonnent les travaux des chercheurs, ils peuvent être chargés dans le cadre de la discipline scientifique à laquelle ils appartiennent de diriger les structures de recherche.

CHAPITRE II

La nomination

Art. 15. - Les directeurs de recherche agricole sont nommés par voie de promotion, parmi les maîtres de recherche agricole par décret sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques ou sur proposition conjointe du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie pour les candidats relevant des établissements publics de recherche scientifique agricole relevant de l'autorité de ce dernier, dans la limite des emplois à pourvoir, par voie de concours interne sur dossiers et travaux ouvert aux maîtres de recherche agricole ayant la condition de cinq (5) années d'ancienneté au moins dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

En outre, les candidats doivent justifier, depuis leur nomination dans le grade de maître de recherche agricole, d'une activité d'encadrement de chercheurs, de travaux de recherche ou de développement et des publications scientifiques ou techniques régulières ainsi que leur contribution à la valorisation des résultats de recherche.

Art. 16. - Le dossier de candidature doit comporter, outre les travaux du candidat, un rapport visé, après avis sur son contenu, du chef de l'établissement dont relève le candidat, retraçant l'activité d'encadrement du candidat, l'activité de recherche ou de développement et, éventuellement, les conclusions des rapports d'évaluation sur les travaux du candidat établis par les instances ou les organismes habilités à cet effet, ainsi que la participation de celui-ci à d'autres activités socio-économiques.

Art. 17. - Les dossiers de candidature sont soumis à l'appréciation d'une commission consultative par discipline et, éventuellement, par spécialité pour l'ensemble des établissements de recherche agricole.

La commission consultative est composée de :

a) trois directeurs de recherche agricole élus par leurs pairs dans les conditions et selon les modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

b) deux personnes désignées par le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques parmi les directeurs de recherche agricole ou, en cas de nécessité, parmi des chercheurs ou des enseignants chercheurs de même niveau appartenant à des institutions publiques de recherche ou d'enseignement supérieur tunisiennes ou étrangères.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques désigne l'un des membres de la commission précitée en qualité de président.

Art. 18. - La nomination des directeurs de recherche agricole en leur grade prend effet à la date de clôture des délibérations de la commission consultative.

TITRE III

Les maîtres de recherche agricole

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 19. - Les maîtres de recherche agricole sont responsables des activités de recherche, d'expérimentation et d'encadrement dans la discipline scientifique à laquelle ils appartiennent. A ce titre, ils prennent l'initiative des études, établissent les programmes et coordonnent les travaux des chercheurs, ils peuvent être chargés dans le cadre de la discipline scientifique à laquelle ils appartiennent de diriger les structures de recherche.

CHAPITRE II

La nomination

Art. 20. - Les maîtres de recherche agricole sont recrutés par voie de concours sur épreuves et examen des titres et travaux parmi les candidats titulaires d'un doctorat, tel que prévu par le décret susvisé n° 93-1823 du 6 septembre 1993 ou le décret susvisé n° 98-1331 du 22 juin 1998 et habilités conformément aux dispositions du décret susvisé n° 93-1824 du 6 septembre 1993 ou du décret susvisé n° 98-1332 du 22 juin 1998, ou d'un diplôme admis en équivalence.

Art. 21. - Peuvent, également, postuler au grade de maître de recherche agricole :

En vue de recrutement :

- les candidats titulaires d'un doctorat d'Etat national en sciences agronomiques ou en sciences liées au milieu agricole ou d'un doctorat d'Etat étranger admis en équivalence et justifiant de deux publications scientifiques au moins,

- les candidats titulaires d'un doctorat et d'une habilitation étrangère admise en équivalence conformément à la réglementation en vigueur et justifiant d'une expérience de recherche.

En vue de promotion :

- les chargés de recherche agricole titularisés et habilités.

Art. 22. - Le candidat au grade de maître de recherche agricole doit présenter un dossier comportant ses travaux de recherche et un rapport détaillé visé, après avis sur son contenu, par le chef d'établissement dont dépend le candidat sur son activité de recherche et d'encadrement, sa contribution à la valorisation des résultats de recherche ainsi que sa participation, selon le cas, aux activités de développement du secteur agricole ou vétérinaire ou de pêche, et, accessoirement, à d'autres secteurs socio-économiques.

Art. 23. - Les dossiers de candidature sont soumis, selon le cas, à l'appréciation d'un jury de recrutement par discipline et, éventuellement, par spécialité pour l'ensemble des établissements de recherche agricole.

Le jury de recrutement se compose de :

a) trois directeurs de recherche agricole élus par l'ensemble des directeurs de recherche agricole dans les conditions et selon les modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

b) deux personnes désignées par le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques parmi les directeurs de recherche agricole ou, en cas de nécessité, parmi des chercheurs ou des enseignants chercheurs de même niveau appartenant à d'autres institutions tunisiennes ou étrangères.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques désigne un des membres du jury susvisé en qualité de président.

Le jury de recrutement fait fonction de commission de promotion pour les candidats appartenant au corps des chercheurs agricoles.

Art. 24. - L'épreuve d'admission comporte une séance publique de discussion des travaux.

Le jury de recrutement convoque le candidat par lettre recommandée à l'adresse indiquée sur sa demande de candidature quinze jours au moins à l'avance pour une séance publique de discussion. L'épreuve de discussion est d'une durée ne dépassant pas deux heures dont vingt à trente minutes sont consacrées à la présentation par le candidat de ses travaux. La discussion porte sur les travaux du candidat et sa discipline.

A l'issue de cette séance le jury apprécie la discussion tenue avec le candidat.

Art. 25. - Les maîtres de recherche agricole sont nommés par décret sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques ou sur proposition conjointe du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie pour les candidats des établissements publics de recherche scientifique agricole relevant de l'autorité de ce dernier dans la limite des emplois à pourvoir. La nomination prend effet à compter de la date de clôture des délibérations du jury de recrutement pour les candidats internes et à compter de la date d'installation pour les candidats externes.

TITRE IV

Les chargés de recherche agricole

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 26. - Les chargés de recherche agricole participent à l'élaboration des programmes de recherche relatifs à la discipline dont ils relèvent et à l'assistance des directeurs de recherche agricole et des maîtres de recherche agricole dans l'encadrement des attachés de recherche agricole, ainsi que des étudiants des études universitaires supérieures.

Ils assurent aussi la réalisation des projets et des travaux de recherche ou d'expérimentation qui leur sont confiés.

CHAPITRE II

Le recrutement et la promotion

Art. 27. - Les chargés de recherche agricole sont recrutés par voie de concours sur épreuves et examen des titres et travaux parmi les candidats titulaires d'un doctorat, tel que prévu par le décret susvisé n° 93-1823 du 6 septembre 1993, ou le décret susvisé n° 98-1331 du 22 juin 1998 ou d'un diplôme admis en équivalence et ayant au moins deux articles ou deux études publiés relatifs à des travaux scientifiques ou de développement.

Art. 28. - Peuvent également postuler au grade de chargé de recherche agricole :

a) les candidats titulaires d'un doctorat d'Etat national en sciences agronomiques ou en sciences liées au milieu agricole ou d'un doctorat d'Etat étranger admis en équivalence,

b) les candidats titulaires d'un doctorat de spécialité prévu par le décret susvisé n° 88-16 du 8 janvier 1988, ou d'un diplôme admis en équivalence et justifiant de publications scientifiques.

Art. 29. - La promotion au grade de chargé de recherche agricole est attribuée aux attachés de recherche agricole titulaires et exerçant une activité de recherche agricole répondant à l'une des conditions de recrutement prévues par les articles 27 et 28 ci-dessus et justifiant de publications scientifiques.

Art. 30. - Les dossiers de candidature sont soumis à l'appréciation d'un jury de recrutement par discipline et, éventuellement, par spécialité pour l'ensemble des établissements de recherche agricole.

Le jury de recrutement est composé de :

a) trois directeurs de recherche agricole ou maîtres de recherche agricole élus par l'ensemble des directeurs de recherche agricole et des maîtres de recherche agricole suivant les conditions et les modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

b) deux membres désignés par le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques parmi les directeurs de recherche agricole ou les maîtres de recherche agricole, ou, en cas de nécessité, parmi les chercheurs ou les enseignants-chercheurs de même niveau appartenant à d'autres institutions tunisiennes ou étrangères.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques désigne l'un des membres du jury susvisé en qualité de président.

Le jury de recrutement fait fonction de commission de promotion pour les attachés de recherche agricole en exercice.

Art. 31. - L'épreuve d'admission est constituée d'un exposé d'environ vingt minutes et d'une séance publique de discussion d'une heure environ portant sur les travaux du candidat et sa discipline.

Pour cette séance de discussion, le jury de recrutement ou de promotion convoque chaque candidat par lettre recommandée à l'adresse indiquée sur sa demande de candidature quinze jours au moins à l'avance.

A l'issue de cette séance, le jury apprécie la discussion tenue avec le candidat.

Art. 32. - Les chargés de recherche agricole sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques ou d'un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie pour les candidats relevant des établissements publics de recherche scientifique agricole relevant de l'autorité de ce dernier, dans la limite des emplois à pourvoir.

L'arrêté de nomination prend effet à compter de la date de clôture des délibérations du jury de recrutement pour les candidats internes et à compter de la date d'installation pour les candidats externes.

TITRE V

Les attachés de recherche agricole

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 33. - Les attachés de recherche agricole sont chargés à plein temps d'une mission de recherche et contribuent à l'élaboration et l'exécution des programmes de recherche se rapportant à leur spécialité.

CHAPITRE II

Le recrutement

Art. 34. - Les attachés de recherche agricole sont recrutés par voie de concours sur épreuves et examen des titres et travaux parmi les candidats justifiant au moins, soit d'un mastère en sciences agronomiques ou en sciences liées au milieu agricole y compris les sciences vétérinaires, soit d'un diplôme décerné au terme du troisième cycle des études supérieures conformément au décret susvisé n° 84-1132 du 1^{er} octobre 1984, soit d'un diplôme admis en équivalence.

En outre, ces candidats doivent être inscrits dans une thèse de doctorat et justifier de l'état suffisamment avancé de leur thèse permettant sa soutenance dans un délai de deux (2) ans conformément au décret susvisé n° 93-1823 du 6 septembre 1993 et le décret susvisé n° 98-1331 du 22 juin 1998.

Art. 35. - Les dossiers de candidature sont soumis à l'appréciation d'un jury de recrutement par discipline et, éventuellement, par spécialité pour l'ensemble des établissements de recherche agricole.

Le jury de recrutement se compose de :

a/ trois (3) directeurs de recherche agricole, maîtres de recherche agricole ou chargés de recherche agricole élus par leurs pairs dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

b/ deux (2) personnes désignées par le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques parmi les directeurs de recherche agricole, les maîtres de recherche agricole, ou les chargés de recherche agricole, ou, en cas de nécessité, parmi les chercheurs ou les enseignants-chercheurs de même niveau appartenant à d'autres institutions tunisiennes ou étrangères.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques désigne l'un des membres du jury susvisé en qualité de président.

Art. 36. - L'épreuve d'admission est constituée d'une séance de discussion d'une durée de quarante cinq minutes environ sur les travaux du candidat et sur sa discipline.

Pour cette séance de discussion, le jury de recrutement des attachés de recherche agricole convoque chaque candidat par lettre recommandée à l'adresse indiquée sur sa demande de candidature quinze jours au moins à l'avance.

A l'issue de cette séance, le jury de recrutement apprécie la discussion avec le candidat.

Art. 37. - Les attachés de recherche agricole sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques ou par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie pour les candidats relevant des établissements publics de recherche scientifique agricole relevant de l'autorité de ce dernier dans la limite des emplois à pourvoir, et ce, à compter de la date de leur prise de fonction.

Art. 38. - Au terme de deux (2) années de stage prévues par l'article 49, le conseil scientifique de l'établissement, dont relève le chercheur, désigne deux (2) chercheurs ayant au moins le grade de maître de recherche agricole en vue de dresser un rapport d'évaluation du stage accompli par le chercheur concerné, les deux (2) chercheurs sont autorisés à prendre toutes les mesures de nature à faciliter l'accomplissement de leur mission. Dans le cadre de la décision qu'arrêtera le conseil scientifique, l'avancement de l'élaboration ou la soutenance de la thèse de doctorat dans le délai prévu par l'article 34 ci-dessus sont considérées comme un facteur déterminant pour la titularisation de l'attaché de recherche agricole concerné.

Le rapport précité des deux chercheurs évaluateurs est consigné dans le dossier de l'intéressé.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'aux attachés de recherche agricole recrutés conformément aux dispositions du présent décret.

TITRE VI

Dispositions relatives aux instances de recrutement ou de promotion

Art. 39. - Les membres des instances de recrutement et de promotion sont désignés, pour chaque mandat, par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et par un arrêté conjoint entre le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie pour les instances de recrutement et de promotion aux établissements de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Le mandat des commissions consultatives et des jurys de recrutement prévus par le présent décret est valable pour deux (2) années consécutives.

Aucun membre de l'une des commissions consultatives ou des jurys n'est autorisé de la présidence d'une commission consultative ou jury plus que deux années consécutives.

Les membres d'une commission consultative ou d'une commission de recrutement ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

La participation aux commissions sus-indiquées est limitée à deux grades au maximum.

Nul ne peut être membre d'une commission consultative ou d'une commission de recrutement, s'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de deuxième degré.

En cas de sanction disciplinaire du deuxième degré en cours de mandat, le membre des commissions sus-indiquées est remplacé par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques ou par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie pour les instances aux établissements de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

L'empêchement d'être membre d'une commission consultative ou d'une commission de recrutement, pour cause de sanction disciplinaire, est de quatre ans.

Cesse d'avoir qualité de membre d'une des instances de recrutement ou de promotion pour la cession concernée, tout membre qui a été empêché de participer à l'une des réunions de cette instance.

Art. 40. - A défaut d'élection ou de candidature ou en cas d'insuffisance de candidatures à ces élections ou de démission ou de récusation dûment acceptée et toutes les fois qu'un ou plusieurs membres de ces instances sont empêchés de siéger pour quelques motifs que ce soit, les membres manquants peuvent être désignés par le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques parmi les chercheurs agricoles ou enseignants-chercheurs appartenant à des institutions tunisiennes ou étrangères, et ce, avant le début de la cession.

Aussi, les membres manquants peuvent être désignés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie lorsqu'il s'agit des instances de recrutement ou de promotion relative à des établissements de recherche relevant de l'autorité de ce dernier.

Dans le cas échéant, la commission concernée peut siéger par la présence de trois (3) membres au moins.

Art. 41. - Les listes des membres des instances de recrutement ou de promotion sont affichées au siège du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie ainsi qu'aux sièges des établissements de recherche agricole, vétérinaire et de pêche, trente (30) jours au moins avant la date d'ouverture de la session de recrutement ou de promotion.

Art. 42. - Le candidat dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date d'affichage de ces listes pour formuler, éventuellement, une demande de récusation d'un ou plusieurs membres de ces instances.

Toute demande de récusation doit être adressée au ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Art. 43. - Les instances de recrutement ou de promotion tiennent compte pour l'évaluation des candidatures de l'ensemble des éléments d'appréciation suivant :

- leurs dossiers scientifiques,
- leurs activités de développement,
- leurs activités d'encadrement,
- leurs contributions aux manifestations scientifiques,

- leurs contributions aux opérations de valorisation des acquis de recherche,

- leurs contributions aux activités socio-économiques,

- leurs entretiens avec le jury concerné.

Les travaux de recherche consignés dans des publications, articles et des notes ainsi que les rapports, mémoires, études et communications ne doivent pas avoir été déjà présentés pour l'admission à un grade inférieur à celui qui est postulé par le candidat.

Le candidat peut, également, adresser au président de l'instance de recrutement ou de promotion un rapport sur ses activités scientifiques établi par une personnalité scientifique de son choix non membre de l'instance concernée.

L'instance de recrutement ou de promotion désigne parmi ses membres deux rapporteurs chargés chacun de rédiger un rapport sur les activités et travaux du candidat.

Après délibération sur ces rapports, l'instance émet son avis sur le dossier du candidat.

Art. 44. - Les candidats aux différents grades prévus par l'article 2 du présent décret sont tenus, sous peine d'exclusion de la session de recrutement ou de promotion concernée, de subir les épreuves et de soutenir leurs travaux au jour, heure et lieu indiqués par l'instance de recrutement ou de promotion concernée.

Art. 45. - Les instances de recrutement ou de promotion proposent au ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques la liste des candidats admis après étude des dossiers de candidature et la discussion, classés par ordre de mérite, compte tenu du nombre de postes à pourvoir arrêté par le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques conformément aux dispositions de l'article 46 ci-après.

A la fin de chaque session de recrutement des maîtres de recherche agricole, chargés de recherche agricole et attachés de recherche agricole, les candidats non admis peuvent obtenir une audience auprès du jury concerné. Au cours de cette entrevue le jury informe les candidats des raisons scientifiques qui ont motivé sa décision.

Art. 46. - Pour chaque session de recrutement et de promotion, le nombre de postes à pourvoir, aux titres de recrutement et de promotion, est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, établi par grade, discipline ou spécialité et établissement, et est rendu public lors de l'ouverture de chaque session.

TITRE VII

Dispositions communes aux chercheurs agricoles permanents

Art. 47. - Les chercheurs agricoles appartenant à l'un des instituts de recherche agricole relevant de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles et régis par les dispositions du présent décret peuvent, sur leur demande, être affectés à l'un des établissements d'enseignement supérieur et de recherche agricoles relevant de la tutelle de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, et ce par décision du président de celle-ci, pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, après avis du directeur de l'établissement dont relève le chercheur agricole et du directeur de l'établissement auquel ledit chercheur désire être affecté.

Le chercheur agricole concerné doit présenter, aux fins d'évaluation, un rapport annuel détaillé sur son activité à l'examen du conseil scientifique de l'établissement de l'affectation, qui, à la fin de la 3^{ème} année de la période indiquée et à la lumière des apports d'activité des trois années, donne son avis sur la possibilité de renouvellement de la nomination de l'intéressé pour une deuxième période.

Le président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles peut, au terme de chaque année, et à la lumière de l'évaluation des activités du chercheur concerné par le conseil scientifique de l'établissement affectataire décider, sur proposition du directeur dudit établissement, la réintégration du chercheur en question dans son établissement d'origine.

Art. 48. - Les chercheurs agricoles régis par les dispositions du présent décret, à l'exception des attachés de recherche agricole, peuvent être autorisés, après chaque période de deux années, à s'absenter pour une période d'un mois et demi pour études tout en conservant l'intégralité des émoluments soumis à retenues pour pension. Ils ne peuvent cumuler leur rémunération avec une autre rémunération publique ou privée. La durée du congé pour études peut être cumulée et portée à un maximum de neuf mois au terme de six années d'activité. Le congé d'études est accordé par décision du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques après avis du directeur de l'établissement concerné, de son conseil scientifique et du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, et ce, sur la base du programme d'études ou de recherches présenté par l'intéressé.

Pour les établissements publics de recherche scientifique agricole relevant de l'autorité du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, le congé d'études est accordé par décision du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie selon les mêmes procédures.

A l'issue du congé pour études, l'intéressé adresse au directeur de l'établissement dont il relève un rapport sur ses activités pendant cette période. Ce rapport est transmis au ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques ou au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie lorsque l'agent concerné relève de l'un des établissements publics de recherche scientifique agricole relevant de ce derniers.

Art. 49. - Les candidats appartenant à l'un des grades de chercheurs agricoles et nommés dans un grade supérieur régi par les dispositions du présent décret sont astreints à un stage d'une période d'un an pouvant être renouvelée une seule fois, au terme de laquelle ils sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit titularisés dans leur nouveau grade, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.

Les candidats n'appartenant pas à l'un des grades de chercheurs agricoles recrutés dans l'un des grades régis par les dispositions du présent décret sont astreints à un stage d'une durée de deux (2) ans, pouvant être prorogée d'une année.

A la fin du stage, ils sont, après avis de la commission administrative paritaire concernée soit titularisés, soit reversés dans leur grade d'origine, soit licenciés.

Art. 50. - Les fonctionnaires appartenant à un autre corps, classés dans la sous-catégorie A1, recrutés dans le corps des chercheurs agricoles, sont classés à l'échelon correspondant au traitement de base immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne situation, et ce, à compter de la date de leur nomination dans l'un des grades du corps des chercheurs agricoles.

TITRE VIII

Régime de rémunération

Art. 51. - Les personnels régis par les dispositions du présent décret, bénéficient du même traitement de base, des primes et indemnités en vigueur alloués aux personnels de l'enseignement supérieur agricole suivant la concordance ci-après :

- directeur de recherche agricole : professeur de l'enseignement supérieur agricole,
- maître de recherche agricole : maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole,
- chargé de recherche agricole : maître assistant de l'enseignement supérieur agricole,
- attaché de recherche agricole : assistant de l'enseignement supérieur agricole.

TITRE IX

Dispositions particulières transitoires

Art. 52. - Par dérogation aux dispositions du présent décret, les chercheurs agricoles et de pêche régis par les dispositions du décret susvisé n° 87-1113 du 22 août 1987 sont intégrés, en conservant leur situation administrative, dans l'un des grades des chercheurs agricoles prévus par le présent décret, conformément à la concordance ci-après :

- directeur de recherche agricole et de pêche : directeur de recherche agricole,
- maître de recherche agricole et de pêche : maître de recherche agricole,
- chargé de recherche agricole et de pêche : chargé de recherche agricole,
- attaché de recherche agricole et de pêche : attaché de recherche agricole.

Art. 53. - Toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 87-1113 du 22 août 1987 susvisé. Toutefois, les dispositions de l'article 39 du décret n° 87-1113 du 22 août 1987 susvisé, restent valables, et ce, pour les personnels affectés à sa date de publication à la recherche agricole, dont les noms figurent sur la liste nominative promulguée par l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et continuent à bénéficier des mêmes indemnités et avantages relatifs aux emplois fonctionnels d'une administration centrale et qui l'ont pu bénéficier conformément aux mêmes conditions prévues à l'article 39 susvisé et au tableau de concordance prévu au même article.

Art. 54. - Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, le ministre des finances et le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES AFFAIRES DE LA
FEMME, DE LA FAMILLE
ET DE L'ENFANCE**

NOMINATION

Par décret n° 2003-2103 du 10 octobre 2003.

Madame Najet Ben Salah, magistrat de deuxième grade, est chargée des fonctions de directeur de l'observatoire d'information, de formation, de documentation et d'études pour la protection des droits de l'enfant, au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.

L'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2104 du 14 octobre 2003.

Le docteur Haddad Monia, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduite dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital la Rabta (service de traitement antidouleur).

Par décret n° 2003-2105 du 14 octobre 2003.

Le docteur Gara Mohamed Faouzi, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Mongi Slim de la Marsa (service de gynécologie obstétrique).

Par décret n° 2003-2106 du 14 octobre 2003.

Le docteur Guermazi Fadhel, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax (service de radio-isotop).

Par décret n° 2003-2107 du 14 octobre 2003.

Le docteur Magherbi Hayen, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire au centre de maternité et de néonatalogie de Tunis (service d'anesthésie réanimation).

Par décret n° 2003-2108 du 14 octobre 2003.

Le docteur Makni Hafedh, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Hédi Chaker de Sfax (service de laboratoire).

Par décret n° 2003-2109 du 14 octobre 2003.

Le docteur Amri Fethi, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital de Kairouan (service de pédiatrie).

Par décret n° 2003-2110 du 14 octobre 2003.

Le docteur Maâmouri Montasser, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Mohamed Tlatli de Nabeul (service O.R.L.).

Par décret n° 2003-2111 du 14 octobre 2003.

Le docteur Masmoudi Mohamed Larbi, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Hédi Chaker de Sfax (service de médecine de travail et de soins au personnel).

Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 10 octobre 2003, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire.

Les ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, portant statut des médecins dentistes hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-235 du 31 janvier 2000,

Vu l'arrêté du 20 septembre 1994, portant organisation du concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire,

Sur proposition du ministre de la défense nationale.

Arrêtent :

Article premier. - Un concours sur épreuves est ouvert à Monastir, le 9 décembre 2003 et jours suivants, pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire, conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 20 septembre 1994.

Art. 2. - Ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-dessous :

Médecine et chirurgie buccale : 1 poste.

Radiologie : 1 poste.

Prothèse totale : 1 poste.

Art. 3. - Pour les besoins du ministère de la défense nationale, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-dessous :

Prothèse totale : 1 poste.

Art. 4. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 10 novembre 2003.

Tunis, le 10 octobre 2003.

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

*Le ministre de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de la technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 10 octobre 2003, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie.

Les ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 80-1264 du 30 septembre 1980, portant statut des pharmaciens hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-237 du 31 janvier 2000,

Vu l'arrêté du 20 septembre 1994, portant organisation du concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie,

Sur proposition du ministre de la défense nationale.

Arrêtent :

Article premier. - Un concours sur épreuves est ouvert à Monastir, le 9 décembre 2003 et jours suivants, pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie, conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 20 septembre 1994.

Art. 2. - Ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-dessous :

Microbiologie : 1 poste.

Immunologie : 1 poste.

Hématologie : 2 postes.

Biochimie : 1 poste.

Art. 3. - Pour les besoins du ministère de la défense nationale, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-dessous :

Immunologie : 1 poste.

Art. 4. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 10 novembre 2003.

Tunis, le 10 octobre 2003.

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

*Le ministre de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de la technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 octobre 2003, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de médecins des hôpitaux dans les hôpitaux hospitalo-universitaires et les hôpitaux régionaux.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, fixant le statut du corps médical des hôpitaux, tel que complété par les décrets n° 94-2156 du 17 octobre 1994 et n° 99-2752 du 6 décembre 1999,

Vu l'arrêté du 29 mars 1990, portant organisation du concours pour le recrutement de médecins des hôpitaux, tel que modifié par les arrêtés des 8 août 1994 et 9 octobre 1996,

Sur proposition du ministre de la défense nationale.

Arrête :

Article premier. - Un concours est ouvert à Tunis, le 9 décembre 2003 et jours suivants, pour le recrutement de médecins des hôpitaux dans les hôpitaux hospitalo-universitaires et les hôpitaux régionaux, dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé du 29 mars 1990, tel que modifié par les arrêtés des 8 août 1994 et 9 octobre 1996.

Art. 2. - Les postes à pourvoir sont répartis comme suit :

Spécialité	Nombre de postes	Affectation
Médecine interne	1	Hôpital Sidi Bouzid ou pour l'un des hôpitaux des régions sanitaires de Bizerte et de Kasserine
Neurologie	1	Hôpital de Jendouba ou hôpital de Gafsa ou hôpital de Sidi Bouzid
Chirurgie générale	1	Hôpital de Nabeul ou hôpital de Gafsa ou hôpital de Kébili ou hôpital de Béja ou hôpital de Gabès
Gastro-entérologie	1	Hôpital de Menzel Bourguiba ou hôpital de Zaghouan ou Hôpital de Kairouan
Pneumologie	1	Hôpital de Kairouan ou hôpital de Menzel Bourguiba ou hôpital de l'Ariana ou hôpital de M'saken ou hôpital du Kef
Ophtalmologie	1	Hôpital de Kairouan ou hôpital de Kasserine ou hôpital de Nabeul ou hôpital de Médenine ou hôpital de Gafsa
	1	Pour l'un des hôpitaux des régions sanitaires de Tunis, de l'Ariana, de Manouba, de Ben Arous et de Sfax

Spécialité	Nombre de postes	Affectation
Gynécologie obstétrique	1	Hôpital de Menzel Bourguiba ou hôpital de Gabès ou hôpital de Gafsa ou hôpital de Mahres ou hôpital de Zaghuan
Pédiatrie	1	Hôpital de Gabès ou hôpital de Médenine ou hôpital de Nabeul ou hôpital de M'saken ou hôpital de Zaghuan ou hôpital de Bizerte, ou pour l'un des hôpitaux des régions sanitaires de Tunis, de l'Ariana, de Manouba et de Ben Arous (hors CHU)
Psychiatrie	1	Hôpital Razi ou hôpital Gafsa ou hôpital Sidi Bouzid
Orthopédie et Traumatologie	1	Pour l'un des hôpitaux des régions sanitaires de Tunis, de Ben Arous, de l'Ariana et de Manouba ou hôpital de Zaghuan ou hôpital de Béja ou hôpital de Mednine
Dermatologie	1	Pour l'un des hôpitaux des régions sanitaires de Tunis, de l'Ariana, de Ben Arous et de Manouba, de Sousse et de Sfax.
	1	Hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa
Néphrologie	1	Pour l'un des hôpitaux de la région sanitaire de Sfax ou hôpital de Jendouba ou hôpital de Gafsa ou hôpital de Béja
Cardiologie	1	Pour l'un des hôpitaux des régions sanitaires de Tunis, de l'Ariana, de Ben Arous, de la Manouba et de Sfax
Parasitologie	1	Hôpital de la Rabta
Rhumatologie	1	Hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa

Art. 3. - Pour les besoins des établissements hospitaliers relevant du ministère de la défense nationale, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

Psychiatrie : 1 poste
 Cardiologie : 1 poste
 Chirurgie cardio-vasculaire : 1 poste
 Chirurgie plastique et réparatrice : 1 poste
 Rhumatologie : 1 poste
 Chirurgie générale : 1 poste
 Gynécologie obstétrique : 1 poste
 Neuro chirurgie : 2 postes
 Pédiatrie option néonatalogie : 1 poste
 Pneumologie : 1 poste

Anesthésie réanimation : 1 poste.

Art. 4. - Ne peuvent concourir pour les postes ouverts au titre du ministère de la défense nationale que les candidats appartenant aux carrières militaires.

Art. 5. - Le registre d'inscription des candidatures est ouvert au siège du ministère de la santé publique, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne. La date de clôture de ce registre est fixée au 10 novembre 2003.

Tunis, le 10 octobre 2003.

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi